

PTA適正運営スターターキット

マニュアル本文 充実版

版: v0.2.2-rich

発行: PTA適正化推進委員会

用途: A4印刷・提出用PDF

目次

- PTA適正運営スターターキット v0.2.2 マニュアル本文・充実版
- 第1章 PTAは学校ではない
- 第2章 PTA加入は契約である
- 第3章 自動加入・みなし加入は成立しない
- 第4章 非加入届・踏絵方式は禁止する
- 第5章 非会員児童一覧は作成できない
- 第6章 学校名簿をPTA会員管理に使えない
- 第7章 PTA書類を学校に回収させることはできない
- 第8章 PTA会費を学校徴収金と混ぜることはできない
- 第9章 入学説明会・入学式内でのPTA案内・勧誘はできない
- 第10章 教職員のPTA内部事務従事はできない
- 第11章 職務専念義務免除・委任は包括的根拠にならない
- 第12章 学校管理職のPTA役員就任は禁止する
- 第13章 学校施設・連絡網・印刷機・配布経路の分離
- 第14章 会員台帳は加入者のみで作成する
- 第15章 個人情報保護体制を整備する
- 第16章 会費徴収をPTA自身の責任で行う
- 第17章 役員選任を任意参加型へ移行する
- 第18章 登校班・見守り・記念品をPTA加入と切り離す
- 第19章 適正運営への移行手順
- 第20章 標準書式の使い方
- 第21章 FAQ
- 第22章 法令根拠一覧

PTA適正運営スターターキット v0.2.2 マニュアル本文・充実版

本版はv0.2.1の要約的な本文を全面的に増補し、各章に「目的」「不適正運用の典型例」「法令・制度上の整理」「実務上の危険」「標準方式」「学校・教育委員会への説明ポイント」「確認項目」を加えた実務版である。

第1章 PTAは学校ではない

1 この章の目的

PTAを学校の内部組織として扱う発想を切断し、学校とPTAの責任主体・会計・個人情報・職員労務を分離する。

2 不適正運用の典型例

学校主催行事の式次第にPTA説明を組み込む、学校名簿をPTAに渡す、校長・教頭をPTA役員に置く、学校職員がPTA会計を処理する。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

PTAが学校ではない以上、学校の公的権限、学校名簿、学校徴収、学校施設、教職員の勤務時間を当然に利用することはできない。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

PTAは、学校と協力することはできる。しかし、協力と一体化は違う。学校は学校として、PTAは任意団体として、それぞれの権限と責任の範囲を明確にする。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。

- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、PTAは学校ではないに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第2章 PTA加入は契約である

1 この章の目的

入会を「学校に入ったら当然」と処理せず、申込みと承諾のある会員契約として扱う。

2 不適正運用の典型例

入学時に全員を会員登録する、過去に会費を払ったから今年も会員とする、兄弟の加入履歴を下の子にも流用する。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

民法上、契約は申込みと承諾によって成立する。沈黙や未提出を承諾扱いする運用は標準方式にできない。消費者契約法上も、PTAは保護者個人との関係で事業者として扱う。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、サービス、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

入会申込書又はフォームで、任意加入、会費、活動内容、個人情報利用目的、退会方法を明示し、入会希望者だけが提出する。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員サービス、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。

- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、PTA加入は契約であるに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第3章 自動加入・みなし加入は成立しない

1 この章の目的

自動加入とみなし加入を、契約・消費者契約・個人情報の三方向から否定する。

2 不適正運用の典型例

「非加入届がなければ加入」「期限までに回答がなければ加入」「年度更新時に退会届がなければ継続」とする。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

自動加入は申込みがない。みなし加入は不作為を承諾扱いする。どちらも任意加入の外観だけを残し、実質的には強制加入を維持する。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、サービス、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

入会希望者だけを受付し、申込みのない者は会員台帳に登録しない。未提出者という管理対象を作らない。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員サービス、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、自動加入・みなし加入は成立しないに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第4章 非加入届・踏絵方式は禁止する

1 この章の目的

「入らない意思表示」を求める制度を廃止し、入会希望者だけが手続する方式へ移す。

2 不適正運用の典型例

非加入届、辞退届、不参加届、加入・非加入二択フォーム、全員回答フォーム、未回答者督促。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

非加入届は、契約関係に入っていない者に届出義務を課す構造であり、非加入家庭の個人情報取得にもなる。踏絵方式は全員調査であり、任意加入ではない。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

入会案内には「入会しない場合は何も提出不要」と明記する。入会申込フォームには「加入しない」選択肢を置かない。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、非加入届・踏絵方式は禁止するに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第5章 非会員児童一覧は作成できない

1 この章の目的

保護者の加入状況を児童に貼り付ける運用を禁止する。

2 不適正運用の典型例

卒業記念品や登校班の対象選別のため、非会員家庭の児童一覧を作る。担任に非会員家庭の児童を知らせる。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

児童はPTA会員ではない。PTAの会員管理に必要なのは会員情報であり、非会員児童を一覧化する必要性は説明できない。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

児童に関係する学校行事・学校生活・登校班・記念品は、PTA加入状況から切り離す。PTAが作るのは会員台帳だけである。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、非会員児童一覧は作成できないに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第6章 学校名簿をPTA会員管理に使えない

1 この章の目的

学校側個人情報とPTA側個人情報を二層で整理し、学校名簿依存を標準方式から外す。

2 不適正運用の典型例

学校名簿をPTAに渡す、PTA役員に閲覧させる、会員台帳の初期データに使う、未加入者照合をする。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

公立学校が保有する児童・保護者情報は学校の事務・業務のための情報である。PTAの会員管理・会費徴収・役員選任に使うには目的外利用・提供の問題が生じる。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

PTAは入会希望者から直接情報を取得する。学校名簿と照合しない。学校は加入・非加入・未提出を把握しない。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、学校名簿をPTA会員管理に使えないに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第7章 PTA書類を学校に回収させることはできない

1 この章の目的

PTA書類を学校提出物から切り離し、PTA直接受領へ移す。

2 不適正運用の典型例

担任回収、連絡帳提出、児童経由、学校事務室提出、職員室前回収箱、学級別提出状況管理。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

回収経路が学校であれば、保護者には学校提出物に見える。学校が加入状況・未提出状況を把握する構造にもなる。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

PTA専用フォーム、PTAメール、郵送、PTA主催受付で直接受領する。学校は回収も督促も確認もしない。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、PTA書類を学校に回収させることはできないに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第8章 PTA会費を学校徴収金と混ぜることはできない

1 この章の目的

PTA会費を学校費用から分離し、会員契約に基づく会費として扱う。

2 不適正運用の典型例

教材費・給食費・積立金と同一口座振替、学校納入通知へのPTA会費記載、学校集金袋、学校口座管理。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

PTA会費は任意団体の会費であり、学校徴収金ではない。混合すると義務的費用に見え、非会員への請求や退会后引落しが起きる。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

PTA名義口座又はPTA管理決済で、入会した会員にだけ請求する。会費額・使途・退会時処理を事前に示す。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、PTA会費を学校徴収金と混ぜることはできないに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第9章 入学説明会・入学式内でのPTA案内・勧誘はできない

1 この章の目的

学校行事とPTA勧誘を分離し、任意性を外形上も確保する。

2 不適正運用の典型例

入学式の式次第にPTA説明を入れる、学校説明資料と一緒に入会申込書を配る、その場で提出させる。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

学校行事内の勧誘は、PTA加入を学校手続の一部に見せる。保護者が自由に拒否・退出しにくい。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

学校行事終了後の別機会に限り、PTA主催・任意参加・自由退出・提出不要を明示する。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、入学説明会・入学式内でのPTA案内・勧誘はできないに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第10章 教職員のPTA内部事務従事はできない

1 この章の目的

PTA内部事務と学校の連絡調整を区別する。

2 不適正運用の典型例

教職員が会員台帳を作る、PTA会費を集計する、広報紙を印刷する、役員選出資料を作る。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

PTAの入会・会費・会員台帳・役員・会計は任意団体の内部事務であり、学校職員の通常職務ではない。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、サービス、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

学校は必要最小限の連絡調整にとどめる。PTA内部事務はPTA役員・会員・外部サービスで処理する。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員サービス、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、教職員のPTA内部事務従事はできないに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第11章 職務専念義務免除・委任は包括的根拠にならない

1 この章の目的

職専免・兼職・委任という言葉で学校依存を温存しない。

2 不適正運用の典型例

「職専免だから大丈夫」「PTAが学校に委任したから大丈夫」「校長が認めたから公務」と説明する。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

職専免は例外手続であり、PTA内部事務全般を学校業務に変える制度ではない。委任は非会員に会費債務や個人情報提供同意を発生させない。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

職専免・兼職・委任は標準方式にしない。必要な場合でも根拠・範囲・時間・記録・個人情報・非会員影響を個別確認する。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、職務専念義務免除・委任は包括的根拠にならないに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第12章 学校管理職のPTA役員就任は禁止する

1 この章の目的

学校側の管理判断者とPTA側の執行者を分離する。

2 不適正運用の典型例

校長がPTA副会長、教頭が事務局長、事務長がPTA会計、管理職が顧問として実質決定する。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

学校管理職は学校施設、名簿、学校徴収、職員服務、学校行事内説明について学校側の判断を担う。PTA役員を兼ねれば利益相反が生じる。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

学校管理職はPTA役員にならない。学校との調整は学校側窓口として行う。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、学校管理職のPTA役員就任は禁止するに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第13章 学校施設・連絡網・印刷機・配布経路の分離

1 この章の目的

学校資源の当然利用をやめ、許可・条件・費用・責任を明確にする。

2 不適正運用の典型例

PTA室の常設利用、学校印刷機・用紙の無償利用、学校連絡アプリでのPTA勧誘、児童経由配布。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

社会教育目的での学校施設利用は当然利用ではなく許可制の枠組みで整理される。行政財産の目的外使用、学校教育上の支障、個人情報、職員労務も問題になる。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

施設・設備・連絡網を使う場合は、使用根拠、許可権者、期間、費用、管理責任、個人情報の有無を文書化する。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、学校施設・連絡網・印刷機・配布経路の分離に関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第14章 会員台帳は加入者のみで作成する

1 この章の目的

会員台帳を、学校名簿でも非会員管理簿でもなく、入会者管理台帳として再設計する。

2 不適正運用の典型例

全保護者名簿を会員台帳にする、未提出者欄を作る、非加入理由を記録する、担任確認欄を置く。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

会員台帳に必要なのは会員管理に必要な最小限情報である。非会員情報や家庭事情は会員管理に不要である。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

受付番号、会員氏名、連絡先、児童との関係、必要最小限の学年情報、入退会日、会費年度、同意記録に限定する。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、会員台帳は加入者のみで作成するに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第15章 個人情報保護体制を整備する

1 この章の目的

PTAを個人情報取扱主体として位置付け、取得・管理・削除・漏えい対応まで整備する。

2 不適正運用の典型例

会員台帳を役員全員で共有、退任者にアクセス権が残る、USBで引継ぎ、紙名簿を放置。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

PTAも個人情報データベース等を扱えば個人情報取扱事業者になり得る。非営利であることは免除理由にならない。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

プライバシーポリシー、個人情報取扱規程、権限管理、保存期間、削除手順、漏えい対応手順を整備する。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、個人情報保護体制を整備するに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第16章 会費徴収をPTA自身の責任で行う

1 この章の目的

会費を会員契約に基づく団体会計として処理する。

2 不適正運用の典型例

学校口座、学校徴収金、学校事務職員の集計、非会員への請求、会費未納を児童に伝える。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

会費は会員にだけ請求できる。会費未納はPTAと会員の間の会計問題であり、児童の学校生活に結び付けない。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

会費額、使途、徴収方法、退会時処理、会計報告を明示し、PTAが直接徴収・管理する。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、会費徴収をPTA自身の責任で行うに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第17章 役員選任を任意参加型へ移行する

1 この章の目的

義務と免除の制度から、本人承諾に基づく役員選任へ移行する。

2 不適正運用の典型例

全員一回制、くじ引き、欠席者指名、免除申請、家庭事情審査、診断書提出。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

役員就任は本人の承諾を必要とする。義務がない以上、免除申請も不要である。家庭事情を集める必要もない。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

役職ごとに業務内容・時間・任期を明示し、立候補・推薦・本人承諾で選任する。担い手不足なら活動を縮小する。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、役員選任を任意参加型へ移行するに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第18章 登校班・見守り・記念品をPTA加入と切り離す

1 この章の目的

児童の安全・学校生活・記念品を保護者のPTA加入から切り離す。

2 不適正運用の典型例

非会員家庭の児童を登校班から外す、卒業記念品を渡さない、実費請求を加入圧力に使う。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

児童はPTA会員ではない。通学安全はPTA加入契約の対価ではない。学校が関与する場面で加入状況を児童に持ち込めない。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

登校班・見守りは学校・自治体・地域安全の枠組みで再整理する。記念品は学校生活に組み込むなら児童を分けない。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、登校班・見守り・記念品をPTA加入と切り離すに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第19章 適正運営への移行手順

1 この章の目的

現場が実際に移行できる順序を示す。

2 不適正運用の典型例

いきなり全書式を変えるだけで、規約・学校回収・会費徴収・名簿運用は残る。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

書式だけの変更では実態が変わらない。禁止方式の停止、入会方式、台帳、会費、学校分離、規約改正を順に行う必要がある。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、服務、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

現状診断、禁止方式停止、入会申込方式、台帳再構築、会費分離、学校分離確認、規約改正の順で進める。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員服務、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、適正運営への移行手順に関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第20章 標準書式の使い方

1 この章の目的

書式を理念の実装として使い、禁止書式を作らない。

2 不適正運用の典型例

非加入届を「任意加入確認書」と名前を変えて残す、二択フォームを作る、役員免除申請を作る。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

名称を変えても、実質が非加入届・踏絵方式・家庭事情取得であれば採用できない。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、サービス、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

入会案内、入会申込、プライバシーポリシー、会員台帳、退会通知、会費案内、分離確認書を整合させる。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員サービス、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、標準書式の使い方に関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第21章 FAQ

1 この章の目的

現場で必ず出る反論を、短く明確に処理する。

2 不適正運用の典型例

「加入率が下がる」「非会員の子だけ除外すべき」「学校がやった方が楽」といった反論。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

便利さや慣例は、契約・個人情報・会計・サービス・公私分離を崩す理由にならない。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、サービス、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

FAQは保護者説明、学校説明、役員会、総会、教育委員会説明で使える形に整える。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員サービス、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、FAQに関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。

第22章 法令根拠一覧

1 この章の目的

条文を羅列するのではなく、使う論点と使わない書き方を明確にする。

2 不適正運用の典型例

根拠の射程を超えて「全部違法」と断定する、未確認通知を引用する、熊本PTA裁判を誤用する。

この運用が問題になるのは、単に書式や事務手順の問題ではない。PTAを学校の一部のように扱い、保護者本人の意思、個人情報の取得根拠、会費請求の根拠、学校職員の職務範囲を曖昧にするからである。

3 法令・制度上の整理

法令は論理を支えるものであり、過剰断定のために使わない。強い根拠、補助根拠、限定根拠を分ける。

本キットでは、法令の射程を超えた過剰断定はしない。ただし、任意団体であるPTAを学校の制度へ組み込む運用は、契約、個人情報、会計、サービス、公私分離の複数の観点から標準方式として採用できないと整理する。

4 実務上の危険

この運用を残すと、保護者には「学校の手続だから従わなければならない」という外観が生じる。学校側には、加入状況、未提出状況、会費納入状況、役員辞退状況など、本来PTA内部で処理すべき情報が流入する。PTA側には、学校の信用、学校名簿、学校施設、教職員労務を利用して組織維持を図る誘因が残る。

5 標準方式

本文では読みやすさを優先し、条文詳細・一次資料リンクは法令根拠一覧に集約する。

6 学校・教育委員会への説明ポイント

学校又は教育委員会に説明する際は、「PTA活動に協力しない」という話にしない。論点は、学校とPTAの協力そのものではなく、任意団体の内部事務を学校制度に組み込むことの可否である。学校は、PTAを支援する場合でも、児童の学校生活、学校保有情報、教職員サービス、学校施設管理について公的責任を負う立場を失わない。

7 PTA役員会で確認する事項

- この章で問題となる運用が現在あるか。
- その運用の根拠文書はあるか。
- 学校、担任、事務職員、管理職が関与していないか。
- 非会員又は未提出者を把握する仕組みになっていないか。
- 児童の学校生活に影響していないか。
- 代替方式へ移行する期限を決めたか。

8 置き換え後の確認文例

本会は、法令根拠一覧に関する従来運用を見直し、PTAが学校とは別の任意団体であることを前提に、会員本人の意思、個人情報保護、会計分離、学校との公私分離を確保する方式へ移行する。